Legislación: guía de conceptos

1 / Derecho, normas y fuentes · Capítulo 1 y complemento

Enfoque: temario completo del profesor, explicado a nivel general para Programación. Prioriza entender definiciones, reconocer diferencias y aplicar conceptos. Los ejemplos orientan; no reemplazan las reglas. Sin preguntas ni modelo de desarrollo.

Qué es el derecho y para qué sirve

El **derecho** es el conjunto de normas jurídicas que organizan la convivencia social, establecen derechos y deberes y permiten prevenir o resolver conflictos. Busca justicia, paz y seguridad jurídica. Como disciplina, estudia esas normas y relaciones. No se limita a castigar: también permite contratar, trabajar y reclamar derechos.

Derecho objetivo: conjunto de normas. **Derecho subjetivo:** facultad concreta de una persona, como exigir que le paguen un trabajo. Una **norma** es una regla que orienta cómo debemos actuar en una situación.

Normas: fundamento y consecuencias

Tipo	Qué orienta la conducta	Qué puede pasar si se incumple
Social	Costumbres de convivencia y trato.	Rechazo o desaprobación del grupo.
Moral	Valores interiorizados y conciencia.	Culpa, remordimiento o reproche.
Ética profesional	Principios de actuación responsable en una profesión.	Reproche profesional; sanción institucional si hay un régimen aplicable.
Religiosa	Mandatos y creencias de una fe.	Consecuencias dentro de esa religión.
Jurídica	Deberes y derechos del ordenamiento jurídico.	Cumplimiento exigible y consecuencias legales mediante el Estado.
Técnica	Reglas y métodos para realizar bien una tarea.	Fallas, ineficacia o pérdida de calidad.

Ética y moral: la moral reúne pautas y valores; la ética reflexiona sobre sus fundamentos. En el trabajo, esa reflexión se expresa en principios profesionales. Una conducta puede afectar varias normas a la vez. Una regla técnica puede adquirir relevancia legal si una ley o un contrato exige cumplirla.

Coercibilidad: posibilidad de exigir el cumplimiento de una norma mediante mecanismos legales y, si corresponde, fuerza estatal. **Coactividad:** ejercicio efectivo de esa fuerza. No significa que siempre haya que usarla.

Fuentes del derecho: de dónde surgen normas y criterios

Ley: norma escrita de autoridad competente, obligatoria. **Costumbre:** práctica reiterada con convicción de obligatoriedad; tiene valor jurídico en los casos admitidos y no puede contrariar el derecho. **Jurisprudencia:** decisiones y criterios judiciales. **Doctrina:** estudios y opiniones de especialistas.

Las **fuentes formales** son las formas de manifestación del derecho; las **materiales** son factores sociales, económicos o culturales que impulsan su contenido. No todas obligan igual: la doctrina orienta y la jurisprudencia ordinaria no equivale a una ley general. Una costumbre profesional no permite ignorar una norma obligatoria.

La ley y la protección de derechos

2 / Ley y organización del Estado · Capítulos 1 y 2

La ley: características que tenés que reconocer

Es una **norma jurídica escrita, obligatoria y dictada por autoridad competente**. Su generalidad significa que alcanza a quienes están comprendidos en la situación que regula; no que todas las leyes se apliquen de igual manera a cualquier actividad. Desconocer una ley no excusa, en general, su incumplimiento.

La **Constitución** organiza el Estado, reconoce derechos y es la norma fundamental: las normas inferiores deben respetarla. Los tratados también integran el sistema; ciertos instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Un contrato no puede dejar sin efecto normas imperativas o de **orden público**.

División de poderes

Poder	Función principal
Legislativo	Debatir y sancionar leyes. En la Nación, el Congreso tiene Cámara de Diputados y Senado.
Ejecutivo	Gobernar y ejecutar las leyes; interviene en su promulgación y reglamentación.
Judicial	Resolver conflictos aplicando el derecho y controlar la constitucionalidad en los casos que decide.

Idea central: repartir funciones y establecer controles limita la concentración del poder. No todas las normas jurídicas provienen de una ley del Congreso: también hay reglamentos, normas locales y otras fuentes. Los DNU son una facultad excepcional del Ejecutivo, con límites constitucionales.

Aplicación de la ley en el tiempo

Vigencia: momento desde el cual una ley rige. Comienza en la fecha que fija o, si no la establece, después del octavo día de su publicación oficial. Publicarla y que entre en vigencia no son necesariamente lo mismo.

Irretroactividad: como regla, una ley nueva no cambia efectos jurídicos ya producidos. **Aplicación inmediata:** puede regular consecuencias futuras de relaciones existentes. Hay excepciones y reglas especiales; por ejemplo, en materia penal se aplica la ley más benigna. No memorices la idea equivocada de que toda ley nueva se aplica a todo el pasado.

Garantías constitucionales: qué protege cada una

Garantía	Cuándo pensar en ella
Amparo	Protege derechos frente a una lesión o amenaza actual o inminente, manifiestamente arbitraria o ilegal, cuando no existe otro medio judicial más idóneo. Puede dirigirse contra actos u omisiones estatales o particulares.
Hábeas data	Permite conocer datos propios y su finalidad en registros públicos o privados destinados a informar, y pedir su rectificación, actualización, supresión o confidencialidad cuando corresponda.
Hábeas corpus	Protege la libertad física ante restricciones o amenazas ilegítimas y ante un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. También contempla la desaparición forzada.

Para distinguir: datos personales incorrectos en una base destinada a informar: hábeas data. Detención ilegítima: hábeas corpus. Lesión urgente de otro derecho con los requisitos anteriores: amparo. Son herramientas de protección; no son tres nombres para lo mismo.

Obligaciones

3 / Concepto, elementos, clases y efectos · Capítulo 3

Qué es una obligación y cuáles son sus elementos

Es una **relación jurídica** por la cual un **acreedor** puede exigir a un **deudor** una prestación para satisfacer un interés lícito. Para el acreedor existe un crédito; para el deudor, una deuda. No toda obligación consiste en pagar dinero.

Sujetos: acreedor y deudor. **Objeto:** prestación debida. **Causa o fuente:** hecho o acto que origina el deber. El vínculo jurídico conecta esos elementos y permite exigir el cumplimiento. En un contrato con prestaciones recíprocas, cada parte puede ser acreedora de una prestación y deudora de otra.

Ejemplo: si acordás desarrollar una web por un precio, debés entregar lo comprometido y podés exigir el pago; el cliente debe pagar y puede exigir la entrega acordada.

Objeto, fuentes y forma: tres ideas diferentes

El **objeto** debe ser posible, lícito, determinado o determinable y susceptible de valoración económica. El interés que satisface también puede ser personal o no patrimonial. Una prestación imposible o prohibida no es un objeto válido.

Las **fuentes** incluyen contratos, ley, hechos ilícitos y otros supuestos reconocidos, como enriquecimiento sin causa o ciertas declaraciones unilaterales. Por eso puede existir una obligación aunque no se haya firmado un contrato: causar un daño puede generar el deber de repararlo.

La **forma** es cómo se exterioriza el acto que origina la obligación: palabras, escrito u otro medio admitido. La **prueba** permite demostrar que ocurrió. No toda obligación exige documento escrito; cuando la ley impone una forma especial, debe respetarse. Dar, hacer y no hacer son clases de prestación, no formas documentales.

Clasificaciones principales

Clasificación	Diferencia esencial
Dar / hacer / no hacer	Entregar algo / realizar una actividad / abstenerse de una conducta. Ejemplos: pagar, programar, no divulgar información confidencial.
Medios / resultado	Actuar con la diligencia comprometida / alcanzar el resultado comprometido. Depende de lo pactado y del régimen aplicable.
Mancomunada / solidaria	Con varios sujetos, cada uno responde por su cuota / puede exigirse el total según la ley o el título. La solidaridad no se presume.
Divisible / indivisible	La prestación admite cumplimiento por partes / debe cumplirse como una unidad. No es lo mismo que solidaridad.
Pura / con modalidades	Sin condición, plazo ni cargo / sujeta a alguna de esas modalidades. Condición: hecho futuro incierto; plazo: hecho futuro cierto; cargo: deber accesorio.
Principal / accesoria	Tiene existencia propia / depende de otra obligación, como una garantía.

Efectos: qué permite exigir y qué produce cumplir

El **cumplimiento exacto** satisface al acreedor y libera al deudor. Ante incumplimiento, el acreedor puede reclamar cumplimiento, ejecución por otro cuando corresponda y reparación de los daños que procedan. El deudor que cumple tiene derecho a su liberación y a obtener constancia del pago.

Incumplimiento y extinción

Mora e incumplimiento

La **mora** es un retraso jurídicamente relevante en cumplir una obligación exigible. No es lo mismo cumplir tarde que incumplir de manera definitiva. Como regla, con plazo fijado la mora se produce al vencerlo; existen excepciones. La **interpelación** es el requerimiento de cumplimiento cuando corresponde. También puede haber mora del acreedor si rechaza injustificadamente un pago adecuado.

Responsabilidad: por qué alguien debe reparar

La responsabilidad civil busca **prevenir y reparar daños**. Para exigir indemnización se analizan una conducta antijurídica, un daño, la relación causal y un factor de atribución. Puede ser **contractual**, por incumplir un contrato, o **extracontractual**, por violar el deber general de no dañar.

Culpa: negligencia, imprudencia o impericia. **Dolo:** intención de dañar o manifiesta indiferencia por intereses ajenos. En supuestos de **responsabilidad objetiva**, la culpa no es el criterio decisivo, aunque debe existir relación causal. Una falla de software no prueba automáticamente responsabilidad: importa qué se debía hacer, qué ocurrió y qué daño produjo.

Daño y reparación

Daño emergente: pérdida efectiva, como un gasto necesario para recuperar datos. **Lucro cesante:** ganancia frustrada que corresponda acreditar. **Consecuencias no patrimoniales:** afectación personal o espiritual. La reparación debe ser plena y puede consistir en dinero o reposición, según el caso; no busca enriquecer a quien reclama. La pena penal castiga; la indemnización civil repara.

Cuándo el incumplimiento puede ser inimputable

Caso fortuito o fuerza mayor: hecho imprevisible o inevitable, que puede eximir de responsabilidad si se reúnen los requisitos y no concurre una excepción. No basta con decir que algo fue difícil. Una falla previsible por falta de mantenimiento no se convierte por eso en fuerza mayor.

Imposibilidad sobrevenida no imputable: si es objetiva, absoluta y definitiva, extingue la obligación sin responsabilidad. **Imprevisión:** cumplir sigue siendo posible, pero un cambio extraordinario y ajeno al riesgo asumido lo vuelve excesivamente oneroso; puede permitir pedir adaptación o resolución en los casos legales.

Modos de extinción de las obligaciones

Modo	Qué significa
Pago	Cumplimiento de la prestación debida: no se limita a entregar dinero.
Novación	Crear una obligación nueva para reemplazar y extinguir la anterior.
Compensación	Dos personas son deudoras y acreedoras entre sí: las deudas se extinguen hasta el monto menor, con los requisitos aplicables.
Confusión	La calidad de acreedor y deudor de la misma deuda se reúne en una persona y patrimonio.
Transacción	Concesiones recíprocas para evitar o terminar un conflicto sobre obligaciones dudosas o litigiosas.
Renuncia / remisión	Abandonar un derecho disponible / perdonar una deuda, dentro de los límites legales.
Dación en pago	El acreedor acepta una prestación distinta en pago.
Imposibilidad	Extinción por imposibilidad sobrevenida con los requisitos explicados arriba.

Contratos

Concepto y elementos

Un **contrato** es un acto jurídico por el cual dos o más partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Un contrato válido obliga a las partes y debe celebrarse y ejecutarse de **buena fe**. La libertad de contratar tiene límites legales.

Consentimiento: acuerdo de voluntades, normalmente mediante oferta y aceptación. **Objeto:** lo comprometido, posible, lícito y determinado o determinable. **Causa:** finalidad jurídica del acto. **Forma:** modo de exteriorizarlo; hay libertad salvo exigencia legal especial. Se requiere capacidad y voluntad válida: el error, el dolo y la violencia pueden afectarla.

Clasificaciones que conviene distinguir

Tipos	Criterio
Unilateral / bilateral	Solo una parte queda obligada / ambas asumen obligaciones recíprocas. Unilateral no significa que lo celebre una sola persona.
Gratuito / oneroso	Se obtiene una ventaja sin contraprestación / a cambio de una contraprestación.
Conmutativo / aleatorio	Las ventajas están determinadas / dependen de un hecho incierto o riesgo.
Formal / no formal	La ley exige una forma especial / rige libertad de forma.
Típico / atípico	Tiene regulación legal especial / no tiene una regulación particular propia.
Instantáneo / de tracto sucesivo	Prestación en un acto / prestaciones que continúan o se repiten en el tiempo.

Adhesión: una parte predispone cláusulas y la otra adhiere; no habilita cláusulas abusivas. **Consumo:** relación entre proveedor y destinatario final, con protección especial. No son categorías equivalentes.

Efectos, incumplimiento y finalización

El contrato produce efectos principalmente **entre sus partes**: permite exigir lo pactado y genera responsabilidad si se incumple. No basta con escribir una cláusula para que sea válida si contradice una norma imperativa. El saneamiento protege, según corresponda, frente a problemas del derecho transmitido y defectos ocultos.

Puede terminar por **cumplimiento**; por **rescisión**, de común acuerdo o unilateral si está permitida; por **resolución**, ante una causa sobrevenida como un incumplimiento relevante; o por **revocación**, en los casos admitidos. También pueden intervenir imposibilidad e imprevisión con sus requisitos.

Tipos habituales y aplicación a programación

Compraventa: cosa por precio en dinero. **Permuta:** intercambio de cosas que no son dinero. **Locación:** uso temporario por un precio. **Donación:** transferencia gratuita aceptada. **Fianza:** garantía del cumplimiento de otra persona.

Obra: compromiso de un resultado entregable. **Servicios:** compromiso de una actividad independiente. En programación, importa qué se acuerda realmente: una entrega concreta o una prestación continuada, por ejemplo. El nombre del documento no decide por sí solo su régimen.

Para un acuerdo de desarrollo: identificar partes, alcance y entregables, precio, plazos, aceptación, cambios, confidencialidad, uso de datos y derechos sobre el software. Si hay dependencia laboral, llamarlo contrato de servicios no elimina los derechos laborales.

Trabajo y protección laboral

6 / Derechos, extinción y artículo 14 bis · Capítulo 5

Qué es el derecho laboral

Regula el trabajo **dependiente y remunerado** y protege al trabajador en su relación con el empleador. Importan la prestación real y la dependencia, no solo el nombre del contrato.

Principios básicos: **protección** del trabajador, **irrenunciabilidad** de derechos mínimos, **continuidad** del vínculo y **buena fe**. Primacía de la realidad: se atiende a cómo se trabaja efectivamente.

Derechos y obligaciones de las partes

Trabajador: derecho a remuneración, descansos, vacaciones, aguinaldo, condiciones seguras y trato digno. Debe cumplir sus tareas con diligencia, respetar órdenes legítimas, actuar de buena fe y guardar la confidencialidad que corresponda.

Empleador: puede organizar, dirigir y ejercer facultades disciplinarias dentro de límites legales. Debe pagar, registrar la relación, dar ocupación y asegurar condiciones adecuadas, seguridad y trato igualitario en situaciones equivalentes. No puede modificar arbitrariamente condiciones esenciales ni desconocer derechos mínimos.

Despido: quién decide y por qué

Situación	Quién rompe el vínculo y consecuencia general
Directo con causa	El empleador despide por incumplimiento grave probado del trabajador. No corresponde la indemnización ordinaria por despido, pero sí los créditos finales debidos.
Directo sin causa	El empleador despide sin una justificación legal suficiente. Genera las indemnizaciones que correspondan según el régimen y sus excepciones.
Indirecto justificado	El trabajador termina el vínculo por un incumplimiento grave del empleador. Cumplidos los requisitos, genera indemnizaciones equivalentes al despido injustificado.

Claves: directo/indirecto indica quién decide; con/sin causa indica si existe justificación suficiente. El despido indirecto no es una renuncia. Si no se acredita su causa o faltan requisitos, la indemnización no nace automáticamente. La causa grave y su comunicación tienen exigencias legales.

Otros modos de extinción y liquidación final

Renuncia: decisión del trabajador con la forma legal. **Mutuo acuerdo:** decisión de ambas partes con requisitos propios. También hay extinción por muerte, jubilación, incapacidad y otros supuestos legales. El **preaviso** es la comunicación anticipada cuando se exige; omitirlo puede generar una indemnización sustitutiva.

Liquidación final no es lo mismo que indemnización por despido. Pueden quedar salarios, aguinaldo y vacaciones proporcionales debidos aunque el trabajador renuncie. La indemnización por despido corresponde solo en los supuestos previstos.

Artículo 14 bis: sus tres grandes grupos de protección

Trabajador: condiciones dignas, jornada limitada, descansos y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo, igual remuneración por igual tarea, participación en ganancias, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público y organización sindical libre y democrática. **Gremios:** convenios colectivos, conciliación y arbitraje, huelga y garantías de representantes. **Seguridad social y familia:** beneficios integrales e irrenunciables, jubilaciones y pensiones móviles, protección familiar y acceso a vivienda digna.

Base: capítulos 1 a 5, complemento y apuntes de clase aportados. Contraste conceptual: CCyC, Constitución, garantías, art. 14 bis y LCT. Revisión: 27/10/2026.